

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

- 2291** *Secretaría General Técnica.- Resolución de 17 de junio de 2026, por la que se ordena la publicación de la cuarta Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, CaixaBank, S.A. y Global Payments MoneyToPay, EDE, S.L. para instrumentar la distribución de las ayudas públicas dirigidas al alumnado comensal de los centros educativos públicos no universitarios que se encuentre en situación económica crítica.*

El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la cuarta Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, CaixaBank, S.A. y Global Payments MoneyToPay, EDE, S.L. para instrumentar la distribución de las ayudas públicas dirigidas al alumnado comensal de los centros educativos públicos no universitarios que se encuentre en situación económica crítica, suscrita en Las Palmas el 17 de junio de 2026.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2026.- El Secretario General Técnico, Manuel Peinado Bosch.

ANEXO

CUARTA ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES, CAIXABANK, S.A., Y GLOBAL PAYMENTS MONEYTOPAY, EDE, S.L. PARA INSTRUMENTAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO COMENSAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS QUE SE ENCUENTRE EN SITUACIÓN ECONÓMICA CRÍTICA.

En Las Palmas, a 17 de junio de 2026.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez, en nombre y representación de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, en uso de las facultades que le confieren los artículos 16 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y en el artículo 5.2.g) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, aprobado por Decreto 84/2024, de 10 de junio.

De otra parte, D. Jesús Carlos Álvarez Domínguez, en nombre y representación de CaixaBank, S.A., con NIF A08663619, domiciliada en Valencia, calle Pintor Sorolla, n.º 2-4 (en adelante CaixaBank), en calidad de apoderado de la misma, según escritura de poder otorgada ante la notaria Dña. María Dolores Gímenes Arbona, con fecha 8 febrero de 2023 y n.º 245 de su protocolo.

Y de otra parte, D. Miguel Ángel Pozuelo Villar, en nombre y representación de Global Payments MoneyToPay, EDE, S.L., con NIF B65866105, domiciliada en Madrid, calle de Caleruega, n.º 102 (en adelante MoneyToPay), en calidad de apoderado de la misma, según escritura de poder otorgada ante el notario de Barcelona, D. Salvador Farrés Ripoll, con fecha 1 de octubre de 2020 y n.º 7474 de su protocolo.

Todas las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para formalizar la presente Adenda de prórroga y modificación de Convenio de Cooperación y, a tal efecto,

EXPONEN

1.- Con fecha 23 de junio de 2022, las partes suscribieron Convenio de Cooperación cuyo objeto es regular el medio y las condiciones para la distribución de la ayuda destinada al alumnado comensal en situación económica crítica, para los meses de julio y agosto del citado año.

2.- El citado Convenio está inscrito en el Registro de Convenios de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, con el n.º 20, de fecha 24 de junio de 2022.

3.- La cláusula particular segunda del mencionado Convenio, al regular su plazo de duración y vigencia, establece:

“El presente Convenio de Cooperación entrará en vigor a la fecha de su firma, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de Canarias. Su duración será de un año, salvo denuncia

expresa de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en la cláusula particular 12; o solicitud formulada por cualquiera de las partes a estos efectos, con una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha en la que la resolución deba causar efecto.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, la partes podrán acordar unánimemente su prórroga cuya duración deberá ajustarse al límite establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

[...]”.

4.- La cláusula particular decimoprimera del Convenio, relativa a la Comisión Mixta de Seguimiento, establece entre sus funciones:

“1. Se creará un Comisión de Seguimiento a la que le corresponderá el conocimiento y resolución de las incidencias que puedan surgir durante la vigencia del Convenio; asimismo le corresponde la interpretación y el dictado de las instrucciones necesarias para la adecuada ejecución del objeto del Convenio y la propuesta razonada de la modificación del mismo”.

5.- La cláusula particular decimosegunda del Convenio, relativa a su modificación, extinción y resolución, indica:

“[...]

La modificación se podrá realizar a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previo acuerdo unánime de estas, al objeto de regular aquellas cuestiones no incorporadas al presente Convenio o para corregir aquellas determinaciones que dificulten la consecución de las actuaciones convenidas, mediante la suscripción de la correspondiente adenda, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos”.

6.- Con fecha 12 de junio de 2023 se suscribió la primera Adenda de modificación y prórroga del referido Convenio, ampliando su vigencia por un periodo de un año.

7.- Con fecha 17 de junio de 2024 se suscribió la segunda Adenda de modificación y prórroga del referido Convenio, ampliando su vigencia por un periodo de un año.

8.- Con fecha 9 de junio de 2025 se suscribió la tercera Adenda de modificación y prórroga del referido Convenio, ampliando su vigencia por un periodo de un año.

9.- La Comisión de Seguimiento, en el ejercicio de las funciones recogidas en el expositivo cuarto, acordó por unanimidad, en reunión celebrada con fecha 24 de abril de 2026 proponer la prórroga y modificación del Convenio de Cooperación.

10.- Con fecha 19 de mayo de 2026, la Coordinación de Comedores Escolares adscrita al Servicio de Prestaciones Complementarias a la Educación emite un informe en el que concreta que el número de tarjetas necesarias para atender al alumnado beneficiario es de 10.350, las cuales tienen un coste de emisión o, en su caso, de sustitución, de 3,45 euros. Con fecha 21 de mayo de 2026, se contabilizó la reserva de crédito n.º 216268 con cargo la aplicación presupuestaria 1821 324C 4800200 PI/LA 18401302, “Comedores y Desayunos Escolares”, por importe de 35.707,50 euros.

11.- La Dirección General de Asuntos Europeos adscrita a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea emitió informe favorable con fecha 25 de mayo de 2026, cuyo resultado obra en el expediente.

12.- El Servicio de Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica emite informe con fecha 26 de mayo de 2026, cuyo resultado obra en el expediente.

13.- El Letrado habilitado de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos emite informe con fecha 8 de junio de 2026, cuyo resultado obra en el expediente.

Por cuanto antecede, con el fin de dar continuidad a las actuaciones que constituyen el objeto del Convenio, las partes acuerdan la suscripción de la presente Adenda de prórroga y modificación, que se incorpora formando parte del Convenio principal, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Prorrogar la vigencia del Convenio de Cooperación suscrito por un periodo de un año.

Segunda.- Modificar el párrafo cuarto de la cláusula particular segunda del Convenio de Cooperación suscrito por las partes en cuanto a la caducidad de las tarjetas, teniendo las nuevas tarjetas como fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2026.

Tercera.- Modificar en los apartados primero y quinto de la cláusula particular cuarta así como en el Anexo I, el número de tarjetas emitidas, siendo este de 10.350 tarjetas, las cuales tienen un coste de emisión o, en su caso, de sustitución, de 3,45 euros.

Cuarta.- El resto del clausulado del Convenio de Cooperación no afectado por las modificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores se mantiene inalterable, resultando de plena aplicación.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, en el lugar y fecha indicados.- El Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Hipólito Alejandro Suárez Nuez.- Caixabank, S.A., Jesús Carlos Álvarez Domínguez.- Global Payments MoneyToPay, EDE, S.L., Miguel Ángel Pozuelo Villar.